

0023533-37.2020.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... de serralheiro. Está preso por um trafico de drogas. Está condenado há cinco anos definitivamente. Conhece Felipe faz tempo. Foi condenado por tráfico junto com Felipe, isso em 2019. Nega os fatos. Não conhecia Khatleen e nem Wilson. Não sabe se esses dois moravam juntos.

Assim, como reconhecido tanto pela defesa como pela acusação em suas alegações finais, resta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0023533-37.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0023533-37.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2207523/2019 - 73º D.P. JACANA, 6353520 - 73º D.P. JACANA, 7320/19/336 - 73º D.P. JACANA, 7330/19/336 - 73º D.P. JACANA, 2207523 - 73º D.P. JACANA, 7320/19/336 - 73º D.P. JACANA, 7330/19/336 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE HENRIQUE DIAS MACEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

WILSON CAIQUE DA SILVA COSTA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, VI, e artigo 35, ambos previstos na Lei nº 11.343/06, na forma do art. 70, do Código Penal. Já JOSE HENRIQUE DIAS MACEDO e FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no art. 35, caput, Lei nº 11.343/06.

Isto porque, no dia 17 de julho de 2019, por volta das 14h50min, na Rua Baía de Santa Clara, nº 75, Jaçanã, nesta Capital, WILSON, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com a adolescente Kathleen Carolaine Gomes dos Santos,

teria trazido consigo e guardado, para fins de entrega a consumo de terceiros, 799 porções de cocaína, com peso líquido de 763,9g, 54 porções de "maconha", com peso líquido de 152,3g, e 130 porções de "crack", com peso líquido de 23,5g, substâncias capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, segundo auto de exibição e apreensão de fls. 15/17 e laudo de constatação de fls. 18/21.

Consta ainda que, em data anterior, nesta Comarca da Capital, JOSE HENRIQUE DIAS MACEDO, FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO e a adolescente Kathleen Carolaine Gomes dos Santos, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no art. 33, da Lei 11343/2006.

Já associados, no dia 17 de julho de 2019, WILSON CAIQUE DA SILVA COSTA, agindo em conluio com a adolescente Kathleen Carolaine Gomes dos Santos, teria trazido consigo e guardado a referida quantidade de entorpecente, que pegou no local indicado pela adolescente, droga que se destinava à entrega ao consumo de terceiros.

Ocorre que, mais cedo, no mesmo dia, Felipe de Oliveira Nascimento, companheiro de Kathleen, foi preso em flagrante, juntamente com José Henrique Dias Macedo, pela prática do crime de tráfico de drogas, fatos narrados no boletim de ocorrência nº 7311/2019 (fls. 22/25). Enquanto a referida ocorrência era apresentada no 73º DP, policiais militares ouviram Kathleen conversando no celular e dizendo a interlocutor não identificado que fosse em sua casa "retirar as drogas de lá". Logo após, Kathleen saiu da Delegacia, em veículo desconhecido. Diante dos fatos, policiais militares passaram a buscar Kathleen, a qual foi localizada em local próximo ao da abordagem de Felipe.

Questionada, Kathleen indicou o endereço de sua residência como sendo Rua Baía de Santa Clara, nº 75, local aonde os policiais se dirigiram. Ao se aproximarem da residência, os policiais avistaram o denunciado saindo do local com uma bolsa térmica nas mãos, dentro da qual foram localizadas 799 porções de cocaína. Em diligências pelo imóvel, ainda foram localizados, dentro de um armário da cozinha, 54 porções de "maconha" e 130 porções de "crack". No local, também foi encontrada uma panela contendo cocaína, bem como balança de precisão, invólucros plásticos, papéis de seda, um rádio comunicador e um celular.

Oferecida a denúncia de fls. 3/7, foi ela desmembrada (fls. 230/231) e recebida por despacho nos dias 13 de julho de 2020 (fls. 230/231) e 17 de dezembro de 2021 (fls. 260/263).

Consequentemente, o réu JOSE HENRIQUE DIAS MACEDO foi citado (fls. 278), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia de fls. 258, subscrita pelo Dra. Defensora constituída.

Durante a instrução da causa, foram tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e das testemunhas arroladas pela defesa, sendo o acusado interrogado ao final da instrução. Tudo registrado em mídias digitais acostadas aos autos.

Encerrada a instrução criminal e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça pediu a absolvição do acusado. A Dra. Defensora constituída, por seu turno, pede, também, a absolvição do acusado.

Encontram-se, ainda, nos autos, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 14/18; 19/21 e 29/32); o auto de exibição/apreensão (fls. 22/24), o auto de prisão em flagrante (fls. 8); bem como as folhas de antecedentes criminais dos acusados (fls. 39/41; 65/67; 90/91; 96; 100/102) e laudo pericial (fls. 25/28).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia deve ser julgada improcedente e o réu absolvido, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal – posto que não há, nos autos, provas que indiquem que o réu tenha se associado para fins de tráfico com Kathleen e Felipe. Em juízo, nenhum dos policiais reconheceu o acusado. Também, em seus depoimentos, mal se mencionou o nome de José, se não para dizer que "não lembravam" desse nome

ou que não o tinham ouvido no contexto da ocorrência.

Em seu depoimento, o policial Silas disse não reconhecer o réu. No dia em que prendeu Wilson, a equipe do depoente foi acionada pela equipe da Rocan por uma ocorrência na qual dois homens haviam sido detidos com entorpecentes. Durante a ocorrência no DP, uma moça compareceu à Delpol e se apresentou como esposa de um deles. Na saída, um dos policiais ouviu essa mulher ligando para um terceiro e pedindo para tirar as drogas, limpar a casa porque poderia dar problemas. A partir daí começou a participação do depoente. Passou a seguir o veículo previamente indicado e lá, na casa da adolescente localizada na Rua Bahia de Santa Clara, na mesma via do CDHU, ela desembarcou do veículo e foi abordada pelo depoente. Solicitou o apoio de uma policial feminina e ela disse que os documentos dela estavam em casa. Ela confirmou que o namorado havia sido preso. Ela foi conduzida na porta da residência e ao chegar lá, se depararam com Wilson saindo do interior da casa dela na posse de uma bolsa, interior da qual havia vários entorpecentes. Ela reconheceu que estava vindo do 73º DP porque o namorado havia sido preso. Wilson, ao ser preso, declarou que recebeu a ligação da adolescente para limpar a casa e que receberia 100,00. Ela negou e disse que o entorpeente era dele. A adolescente foi apreendida. Pelo que se recorda, ela era namorada de Flípe. No CDHU, houve uma primeira apreensão de entorpecente com a equipe da Rocan. Não se recorda se a adolescente falou algo em nome de José. Wilson confirmou que estava retirando a droga a pedido da adolescente.

Em consonância a seu colega, o policial Denis também não reconheceu o acusado. Trabalhava com o policial Silas. Recorda-se apenas de Wilson e Kathleen. No dia da ocorrência, uma equipe de Rocan conduziu duas pessoas ao DP, José e Felipe. No DP, Kathleen, namorada de Felipe, ligou para uma terceira pessoa e pediu para tirar drogas de uma determinada casa. Passaram as características da menor e do veículo e ali no Singapura ela saiu de um veículo Ônix e foi abordada. Ela disse onde morava e foram até lá. No portão, Wilson estava saindo com uma bolsa e nessa bolsa havia cerca de 790 eppendorfs de cocaína, 130 de crack e porções de maconha. Não lembra de dinheiro. Wilson disse que apenas ganharia um dinheiro na retirada da droga. Em momento algum ouviu o nome de José.

Nota-se que não há, no depoimento dos policiais (ou onde mais que seja nos autos), qualquer elemento que incrimine o réu.

Se a dúvida já seria suficiente para a sua absolvição, a falta de provas a torna única possibilidade plausível.

Mas não é só.

O réu negou os fatos.

Com efeito, José Henrique declarou que tem 26 anos de idade. Não tem filhos, mas tem uma amásia. Trabalha como ajudante de serralheiro. Está preso por um tráfico de drogas. Está condenado há cinco anos definitivamente. Conhece Felipe faz tempo. Foi condenado por tráfico junto com Felipe, isso em 2019. Nega os fatos. Não conhecia Kathleen e nem Wilson. Não sabe se esses dois moravam juntos.

Assim, como reconhecido tanto pela defesa como pela acusação em suas alegações finais, resta incontroverso que não há provas das acusações imputadas ao réu José Henrique nesse processo.

Ante o exposto, com base no artigo 386, VII, ABSOLVO o réu JOSE HENRIQUE DIAS MACEDO das imputações que contra ele foram lançadas na presente denúncia.

Isento de custas, expeçam-se as comunicações necessárias. Comunique-se à serventia para que se tomem as medidas cabíveis.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de abril de 2022.